

Mgr. Linda Havránková, advokát

ev.č. ČAK: 16495, IČ: 04437551, se sídlem Dlouhá 101/13, 500 03 Hradec Králové / ID datové schránky: 7zjaecd
e-mail: havrankova@pravnikhk.cz / tel: +420605768217 / www.pravnikhk.cz / bankovní spojení: 2112440755/2700

Městský úřad Kadaň
Mírové náměstí 1
43201 Kadaň
-datovou schránkou-

V Hradci Králové dne 22.10.2024

Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení,

tímto se na Městský úřad Vejprty, stavební odbor (dále jen jako „stavební úřad“) obracím s žádostí o poskytnutí informace, a sice:

- zda a kdy byla podána žádost ve věci stavby „Veřejná ČOV Háj“ navržené zvláště na pozemku p.p.č. 1172/100 v k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem,
- zda stavební úřad ohledně shora uvedeného záměru vede či vedl správní řízení a jaké,
- zda bylo vydáno nějaké opatření či rozhodnutí,
- zda byla v dané věci uzavřena veřejnoprávní smlouva dle stavebního zákona.

V případě, že ve věci záměru „Veřejná ČOV Háj“ nebo záměru na pozemku p.p.č. 1172/100 v k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem vydal povinný subjekt nějakého správního aktu, žádám o zaslání kopie.

Tato žádost o výše uvedené je podávána podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Za poskytnutí informací v zákonné lhůtě předem děkuji.

Žádám o poskytnutí výše uvedené informace v elektronické podobě ve formátu PDF do datové schránky žadatele

Nad rámec shora uvedeného je správní orgán upozorněn na to, že Změna č. 9 Územního plánu Loučná pod Klínovcem, na základě které je umístění stavby „Veřejná ČOV Háj“ zamýšleno, byla zrušena rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 140 A 1/2024-115 ze dne 17.9.2024, které nabylo právní moci dne 18.9.2024.

Mgr. Linda Havránková
IČO: 04437551
sídlím Dlouhá 101/13, 500 03 Hradec Králové

Mgr. Linda Havránková, advokát

ev.č. ČAK: 16495, IČ: 04437551, se sídlem Dlouhá 101/13, 500 03 Hradec Králové / ID datové schránky: 7zjaecd
e-mail: havrankova@pravnikhk.cz / tel: +420605768217 / www.pravnikhk.cz / bankovní spojení: 2112440755/2700

Městský úřad Kadaň
Mírové náměstí 1
43201 Kadaň
-datovou schránkou-

V Hradci Králové dne 22.10.2024

Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – oprava chyby ve psaní

Vážený,

Dne 22.10.2024 byla shora nadepsanému povinnému subjektu podána žádost o informace, ve které se vyskytla chyba ve psaní, kterou tímto žadatel opravuje a zasílá přílohou tohoto podání opravené znění žádosti.

S úctou

Mgr. Linda Havránková
IČO: 04437551
sídlem Dlouhá 101/13, 500 03 Hradec Králové



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



MUKKX00Q5V6X

Č.j. : MUKK/51172/2024
Spis. zn. : ŽP/ 389/2024/Slav
Sp.z./Sk.z. : 84.1./S5
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 4. 11. 2024

Sdělení k žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 22. 10. 2024 obdržel Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí pod č.j.: MUKK/49306/2024, jako povinný subjekt dle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost od Mgr. Lindy Havránkové, advokát, IČ: 044 37 551, Dlouhá 101/13, 500 03 Hradec Králové. Žádosti byly podány o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která byla následně dne 22. 10. 2024 pod č.j.: MUKK/49360/2024 doplněna, kdy bylo požádáno:

- zda a kdy byla podána žádost ve věci stavby „Veřejná ČOV Háj“ navržené zvláště na pozemku p.p.č. 1172/100 v k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem,
- zda stavební úřad ohledně shora uvedeného záměru vede či vedl správní řízení a jaké,
- zda bylo vydáno nějaké opatření či rozhodnutí,
- zda byla v dané věci uzavřena veřejnoprávní smlouva dle stavebního zákona.

V případě, že ve věci záměru „Veřejná ČOV Háj“ nebo záměru na pozemku p.p.č. 1172/100 v k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem vydal povinný subjekt nějakého správního aktu, žádám o zaslání kopie.

Na základě výše uvedeného sdělujeme:

1. Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, obdržel žádost, ve věci stavby „Veřejná ČOV Háj“ navržené zvláště na pozemku p.p.č. 1172/100 v k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem.
Žádost byla doručena dne 7. 2. 2024.
2. Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, podání ve výše uvedené věci podnětem ze dne 11. 4. 2024 pod č.j.: MUKK/17397/2024 J-1342, předal nadřízenému úřadu k atrakci.
3. Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, ve výše uvedené věci, mimo uvedeného podnětu, nevydal žádné opatření či rozhodnutí

4. Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, ve výše uvedené věci nedisponuje informací, zda byla v dané věci uzavřena veřejnoprávní smlouva dle stavebního zákona

Přílohou tohoto sdělení poskytujeme: Podnět nadřízenému úřadu k atrakci ze dne 11. 4. 2024 pod čj.: MUKK/17397/2024 J-1342.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ
-58-


Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha:

1 x podnět ze dne 11. 4. 2024 pod čj.: MUKK/17397/2024 J-1342 (2 strany)

Obdrží:

1. Mgr. Linda Havránková, Dlouhá 101/13, 500 03 Hradec Králové



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



MUKKX00P7FTL

Č.j. : MUKK/17397/2024 J-1342
Spis. zn. : ŽP/ 105/2024/Slav
Sp.z./Sk.z. : 231.2/A5
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 11. 4. 2024

Podnět nadřízenému úřadu k atrakci

Podáním ze dne 7. 2. 2024 pod č.j.: MUKK/6485/2024 a pod č.j.: MUKK/6487/2024 požádala společnost Veřejná ČOV Háj s.r.o., IČ: 172 24 365, Háj 104, 431 91 Háj u Loučné pod Klínovcem, zastoupena na základě plné moci společností VEMTO CZ s.r.o., IČ: 632 50 781, Žižkova 172, 383 01 Prachovice, o vydání společného povolení a povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro stavbu vedenou pod názvem „Veřejná ČOV Háj na p.p.č. 410/4, 410/25, 410/26 a 575 v k.ú. Loučná pod Klínovcem a na p.p.č. 1172/99, 1172/144, 1172/143, 1172/18, 1172/23, 1172/100 a 1177/6 v k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem.

Dle předložených podkladů se má jednat o stavbu ČOV pro Komplex Loučná pod Klínovcem (I. etapa). Předpokladem je výstavba nové biologické čistírny ve dvoulinkovém uspořádání s projektovanou kapacitou 9 900 EO. Ovšem předložená projektová dokumentace řeší výstavbu I. etapy s kapacitou pro 4 000 EO. Přečištěné odpadní vody budou vypouštěny do vodního toku Bílá voda (IDVT 10284056). Součástí navrhované stavby je také úprava vody (SO 308), ČOV (SO 314), účelová komunikace k ČOV (SO 207.1) a manipulační plochy v areálu ČOV (SO 207.2).

Jelikož se jedná o stavbu čistírny odpadních vod s navrženou vysokou kapacitou 4 000 EO, kdy lze předpokládat, že záměrem může dojít ke zhoršení chemického stavu vodního útvaru, je tedy nutno důsledně zkoumat přípustnost takovéto stavby a vypouštění odpadních vod. Podle názoru správního úřadu se v případě povolení stavby včetně povolení vypouštění odpadních vod v rozsahu požadovaném žadatelem jedná o velmi neobvyklou věc, kdy posouzení přípustnosti takovéto stavby včetně nakládání s vodami je výjimečně obtížné, vyžadující mimořádné odborné znalosti, kterými správní úřad nedisponuje.

Dle ust. § 131 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tímto správní úřad dává podnět a současně

navrhuje,

aby Krajský úřad Ústeckého kraje, jako správní úřad věcně a místně příslušný rozhodl o změně příslušnosti a v rámci atrakce věci usnesením shora uvedenou věc jako věc neobvyklou a obtížnou převzal od zdejšího správního úřadu a rozhodl namísto něj, neboť disponuje dostatečnými odbornými znalostmi.

Popis řízení které vedl vodoprávní úřad pod spis. zn.: ŽP/ 105/2024/Slav

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, obdržel od společnosti Veřejná ČOV Háj s.r.o., IČ: 172 24 365, Háj 104, 431 91 Háj u Loučné pod Klínovcem, zastoupena na základě plné moci společností VEMTO CZ s.r.o., IČ: 632 50 781, Žižkova 172, 383 01 Prachovice, dne 7. 2. 2024 pod č.j.: MUKK/6485/2024 žádost o vydání společného povolení a pod č.j.: MUKK/6487/2024 žádost o povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro stavbu vedenou pod názvem „Veřejná ČOV Háj na p.p.č.

410/4, 410/25, 410/26 a 575 v k.ú. Loučná pod Klínovcem a na p.p.č. 1172/99, 1172/144, 1172/143, 1172/18, 1172/23, 1172/100 a 1177/6 v k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem.
Dne 25. 3. 2024 došlo pod čj.: MUKK/14286/2024 a dne 10. 4. 2024 pod čj.: MUKK/17076/2024 došlo ze strany investora k doplnění původního podání.

Vodoprávní úřad vzhledem k výše uvedenému navrhnul podnět nadřízenému úřadu k atrakci.

Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha:
spis ŽP/105/2024/Slav

Obdrží:

1. Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Na vědomí:

1. Veřejná ČOV Háj s.r.o., IČ: 172 24 365, Háj 104, 431 91 Háj u Loučné pod Klínovcem
Zastoupení: VEMTO CZ s.r.o., IČ: 632 50 781, Žižkova 172, 383 01 Prachatice